

Vereinbarung über die Entwicklung eines Software-Prototyps und die Einräumung von Nutzungsrechten für GATE-Projekte mit Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar

Zwischen

Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Weimar

Coudraystraße 6, 99423 Weimar

– nachfolgend „Unternehmen“ –

und

Ibrahim Musa Harun
Moskauer Str. 126,
99427 Weimar.

– jeweils nachfolgend einzeln „mitwirkende Person“ und gemeinsam „Studierendenteam“ –

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

1. Das Unternehmen beteiligt sich am Praxisprogramm GATE der Bauhaus-Universität Weimar. Im Rahmen dieses Projekts entwickelt das Studierendenteam nach fachlichen Vorgaben des Unternehmens einen Software-Prototypen einschließlich aller hierzu gehörenden technischen, konzeptionellen und dokumentarischen Arbeitsergebnisse.
2. Gegenstand dieser Vereinbarung ist:
 - a) die Mitwirkung des Studierendenteams an dem Projekt,
 - b) die Zuordnung, Einräumung und Absicherung sämtlicher Nutzungsrechte an den im Projekt entstehenden Arbeitsergebnissen zugunsten des Unternehmens sowie
 - c) die Vertraulichkeit und Rechtekette.
3. Die Projektbeschreibung ergibt sich ergänzend aus Anlage 1 (Projektskizze / Leistungsbeschreibung).

§ 2 Begriffsbestimmungen

1. „Arbeitsergebnisse“ im Sinne dieses Vertrags sind alle im Zusammenhang mit dem Projekt entwickelten, erarbeiteten oder bereitgestellten Ergebnisse, insbesondere: Software, Quellcode, Skripte, Module, Routinen, Bibliotheken, Plug-ins, Makros, Konfigurationsdateien, Datenschemata; Entwurfsmaterial, Architektur- und Datenmodelle, IFC-Strukturen, Parametrisierungslogiken, Regelwerke, Mapping-Logiken, Testfälle und Testprotokolle; Dokumentationen, Handbücher, Diagramme, Präsentationen, Schulungsunterlagen, technische Beschreibungen; Modelle, Dateien, Datensätze, Ausgaben, Zwischenergebnisse und Bearbeitungen; sowie sonstige urheberrechtlich, leistungsschutzrechtlich oder know-how-mäßig schutzfähige Ergebnisse.
2. „Vorbekanntes Material“ sind Inhalte, Software, Modelle, Bibliotheken, Methoden oder Unterlagen, die eine mitwirkende Person bereits vor Beginn des Projekts rechtmäßig innehatte und die unabhängig vom Projekt entstanden sind.
3. „Drittkomponenten“ sind Bestandteile, an denen Rechte Dritter bestehen, insbesondere Open-Source-Software, Fremdbibliotheken, Datensätze, Templates oder externe Inhalte.

§ 3 Mitwirkung und Projektbezug

1. Das Studierendenteam entwickelt die Arbeitsergebnisse ausschließlich im Rahmen des in Anlage 1 beschriebenen Projekts und nach den fachlichen Vorgaben, Anforderungen und Abstimmungen mit dem Unternehmen.
2. Das Studierendenteam ist nicht Arbeitnehmer des Unternehmens. Die Parteien sind sich daher einig, dass die für Arbeitnehmer geltende gesetzliche Rechtezuordnung an Computerprogrammen nicht automatisch eingreift und die Rechtseinräumung deshalb ausdrücklich durch diesen Vertrag erfolgt.

§ 4 Urheberschaft und Rechtseinräumung an Software

1. Soweit im Rahmen des Projekts Computerprogramme oder Entwurfsmaterial von Computerprogrammen entstehen, räumt jede mitwirkende Person dem Unternehmen hiermit an ihren jeweiligen Beiträgen mit ihrer Entstehung, spätestens jedoch mit Übergabe, ein ausschließliches, unwiderrufliches, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein.
2. Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse oder Teile hiervon zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, vorzuführen und wiederzugeben, zu bearbeiten, umzugestalten, zu übersetzen, weiterzuentwickeln und mit anderen Werken, Modellen, Daten oder Software zu verbinden, in andere Systeme, Dateiformate oder Entwicklungsumgebungen zu übertragen, in unveränderter oder veränderter Form wirtschaftlich zu verwerten, durch verbundene Unternehmen, Auftragnehmer, Kunden oder sonstige Dritte nutzen zu lassen, Unterlizenzen einzuräumen sowie die Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.

3. Die Rechtseinräumung erstreckt sich auf alle bekannten Nutzungsarten sowie – soweit für Computerprogramme rechtlich zulässig – auf künftig entstehende technische Nutzungsformen.
4. Das Unternehmen ist berechtigt, die Arbeitsergebnisse ohne Mitwirkung der mitwirkenden Personen eigenständig fortzuentwickeln oder durch Dritte fortentwickeln zu lassen.
5. Die mitwirkenden Personen verzichten, soweit rechtlich zulässig, darauf, eine Bearbeitung oder Weiterentwicklung der Arbeitsergebnisse aus urheberpersönlichkeitsrechtlichen Gründen zu untersagen, sofern dadurch keine berechtigten ideellen Interessen in grob unzumutbarer Weise verletzt werden.

§ 5 Rechte an sonstigen Arbeitsergebnissen (Insb. Dokumentation, Modelle, Präsentationen)

1. Soweit im Rahmen des Projekts Arbeitsergebnisse entstehen, die keine Computerprogramme im Sinne der §§ 69a ff. UrhG sind, räumt jede mitwirkende Person dem Unternehmen hiermit an ihren jeweiligen Beiträgen ebenfalls ein ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein, soweit gesetzlich zulässig.
2. Dieses Recht umfasst insbesondere die Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung, Bearbeitung, Umgestaltung, Verbindung mit anderen Werken, interne und externe Verwertung sowie die Übertragung auf Dritte.
3. Soweit für solche nicht-programmbezogenen Arbeitsergebnisse zwingende gesetzliche Beschränkungen gelten, bleiben diese unberührt.

§ 6 Vorbekanntes Material / Rechte Dritter / Open Source

1. Vorbekanntes Material der mitwirkenden Personen bleibt deren Eigentum. Soweit es zur Nutzung oder Weiterentwicklung der Arbeitsergebnisse erforderlich ist und in die Arbeitsergebnisse eingeflossen ist, räumt die jeweilige mitwirkende Person dem Unternehmen hieran ein einfaches, unbefristetes, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein, einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, soweit dies zur Nutzung, Pflege und Weiterentwicklung der Arbeitsergebnisse erforderlich ist.
2. Die mitwirkenden Personen dürfen Drittkomponenten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Unternehmens einsetzen, wenn deren Lizenzbedingungen die exklusive oder wirtschaftliche Nutzung durch das Unternehmen einschränken, Offenlegungspflichten hinsichtlich Quellcode auslösen können, Copyleft-Effekte oder Weitergabeverpflichtungen auslösen oder sonst die geplante Nutzung des Arbeitsergebnisses beeinträchtigen könnten.
3. Werden Drittkomponenten mit Zustimmung des Unternehmens eingesetzt, werden diese in Anlage 2 vollständig dokumentiert, einschließlich Lizenztext, Quelle, Version und etwaiger Pflichten.

4. Die mitwirkenden Personen sichern zu, dass sie ohne Zustimmung des Unternehmens keine Bestandteile integrieren, deren Lizenzbedingungen der ausschließlichen Nutzung durch das Unternehmen entgegenstehen.

§ 7 Herausgabe, Dokumentation, Zugangsmittel

1. Spätestens zum Projektende übergibt das Studierendenteam dem Unternehmen vollständig und geordnet: sämtlichen Quellcode und alle lauffähigen Versionen; Build-/Installationsanweisungen; verwendete Bibliotheken und Abhängigkeiten; Dokumentation, Testmaterialien und Demo-Dateien; Zugangsdaten, Repository-Informationen, Schlüssel, Tokens und sonstige zur Nutzung erforderliche Informationen, soweit vorhanden.
2. Die Übergabe erfolgt in einem für das Unternehmen nutzbaren, editierbaren und nachvollziehbaren Format.
3. Nach projektbezogener Aufforderung bestätigt jede mitwirkende Person schriftlich, dass alle bei ihr vorhandenen Projektkopien vollständig herausgegeben wurden; private Sicherungskopien sind zu löschen, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

§ 8 Zusicherungen und Freistellung

1. Jede mitwirkende Person sichert zu, dass sie ihren Beitrag selbst erstellt hat oder hierzu berechtigt ist, durch ihren Beitrag keine Rechte Dritter verletzt werden, keine entgegenstehenden Verfügungen, Vorverträge oder Verpflichtungen bestehen und sie die in diesem Vertrag geregelten Rechte wirksam einräumen kann.
2. Die mitwirkenden Personen werden das Unternehmen unverzüglich informieren, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Rechte Dritter betroffen sein könnten.
3. Bei schuldhafter Verletzung der vorstehenden Zusicherungen stellt die jeweilige mitwirkende Person das Unternehmen von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 9 Vertraulichkeit

1. Alle nicht offenkundigen wirtschaftlichen, organisatorischen, technischen oder projektbezogenen Informationen des Unternehmens sind vertraulich zu behandeln.
2. Dies gilt insbesondere für Aufgabenstellungen, Fachlogiken, Prozesse und Workflows, BIM-/OpenBIM-Methodik, Datenstrukturen, Modellierungsansätze, Unterlagen, Kundendaten, interne Standards, Beispielmuster und Entwurfsstände.

3. Eine Verwendung solcher Informationen für andere Zwecke als die Durchführung dieses Projekts ist unzulässig.
4. Veröffentlichungen, Poster, Präsentationen, GitHub-Repositories, Portfolios oder sonstige öffentliche Darstellungen des Projekts oder von Projektergebnissen bedürfen der vorherigen schriftlichen Freigabe des Unternehmens.

§ 10 Nennung der mitwirkenden Personen / Referenznutzung

1. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die mitwirkenden Personen bei der Nutzung der Arbeitsergebnisse namentlich zu nennen, soweit gesetzlich zulässig.
2. Die mitwirkenden Personen dürfen das Projekt nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Unternehmens als Referenz verwenden; die Zustimmung darf aus berechtigtem Grund verweigert oder mit Auflagen verbunden werden (z. B. Schwärzung von Inhalten, nur abstrakte Beschreibung).

§ 11 Vergütung / Aufwandsentschädigung

Die Parteien sind sich einig, dass die Mitwirkung im Rahmen des GATE-Programms erfolgt. Eine gesonderte Vergütung durch das Unternehmen wird nicht geschuldet.

§ 12 Miturheberschaft / Teamleistungen

1. Sofern Arbeitsergebnisse gemeinschaftlich erstellt werden, verpflichtet sich jede mitwirkende Person, die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte auch an gemeinschaftlich geschaffenen Beiträgen in dem zulässigen Umfang einzuräumen.
2. Die mitwirkenden Personen bevollmächtigen sich gegenseitig nicht. Das Unternehmen ist berechtigt, von jeder mitwirkenden Person eine gesonderte Unterschrift bzw. Bestätigung zu verlangen.
3. Zur Klarstellung empfehlen die Parteien, dass jede einzelne am Projekt mitwirkende Person diese Vereinbarung unterzeichnet.

§ 13 Rechtekette / Bestätigung durch weitere Mitwirkende

1. Das Studierendenteam stellt sicher, dass keine weiteren Personen ohne schriftliche Einbindung in diesen Vertrag schöpferisch am Projekt mitwirken.
2. Sofern doch weitere Personen mitwirken, wird deren Beitrag erst nach Unterzeichnung einer inhaltsgleichen Rechtevereinbarung in das Projekt integriert.

§ 14 Laufzeit, Beendigung

1. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet hinsichtlich der Mitwirkung mit Abschluss des Projekts.
2. Die eingeräumten Rechte, die Vertraulichkeitsverpflichtung und die Herausgabepflichten gelten über das Projektende hinaus fort.
3. Eine Beendigung dieser Vereinbarung berührt nicht die bis dahin bereits eingeräumten Rechte des Unternehmens.

§ 15 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Weimar.

Anlagen

- Anlage 1: Projektskizze / Leistungsbeschreibung

Freigegeben am 9ten june, 2026.

[Signature]
Emch + Berger GmbH
Ingenieure und Planer Weimar
Coudraystraße 6, 99423 Weimar
Tel.: 03643 / 43 91-0, Fax 43 91 99